

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1755/2531

นางนิภาพรรณ ลีมโสภา
นายประวิทย์ ชาดาเทพาพงษ์ กับพวก

โจทก์

ล.

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์ออกเช็คชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์แก่ ว. โดยมอบเช็คนั้นให้แก่ ฮ. ตัวแทนของ ว. สิทธิในเช็คย่อมตกแก่ ว. แล้ว ตั้งแต่เวลาที่โจทก์มอบเช็คให้แก่ ฮ. โจทก์หาสิทธิในเช็คดังกล่าวอีกต่อไปไม่ การที่ ฮ. ทำเช็คตกหายและมีผู้เก็บได้แล้วเบียดบังเป็นของตนโดยทุจริต โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันครอบครองเช็คของโจทก์ที่ส่งจ่ายมอบให้แก่ นายฮั่งไช้ แซ่ฮึ้ง เพื่อชำระหนี้แก่ผู้มีชื่อ แต่นายฮั่งไช้ได้ทำเช็คหายไปต่อมาจำเลยทั้งสองนำเช็คไปเรียกเก็บเงินได้ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒, ๘๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุก ๑ เดือน และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้โดยไม่มีฝ่ายใดโต้เถียงว่า โจทก์ได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.๒ และมอบเช็คเอกสารหมาย จ.๒ ให้นายฮังไช้ แซ่ฮึง พนักงานเก็บเงินของนายวีระ วารุบางกูรเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์เก่าที่โจทก์ซื้อจากนายวีระแล้วนายฮังไช้ได้ทำเช็คเอกสารหมาย จ.๒ ตกหายระหว่างการเดินทางกลับไปหานายวีระ ต่อมาจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ นำเช็คเอกสารหมาย จ.๒ ไปเข้าบัญชีของจำเลยทั้งสอง และธนาคารจ่ายเงินตามเช็คให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว เห็นว่าสิทธิในเช็คเอกสารหมาย จ.๒ ย่อมตกแก่นายวีระแล้วตั้งแต่วันที่โจทก์มอบให้นายฮังไช้ตัวแทนของนายวีระ โจทก์หาสิทธิในเช็คเอกสารหมาย จ.๒ อีกต่อไปไม่แม้จะมีผู้เก็บเช็คเอกสารหมาย จ.๒ ได้ และเบียดยังเป็นของตนโดยทุจริตโจทก์ก็มิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คเอกสารหมาย จ.๒ ในขณะที่เช็คเอกสารหมาย จ.๒ หาย มิใช่ผู้เสียหายและพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๑ มาด้วยนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(เสียง ตีวิมล-จูนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายวิรุฬห์ วิวัธวานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ